

MonBusiness  Français

# CRÉER SON BUSINESS EN *France*

QUAND ON EST

*Africain*



*Le guide  
par étapes*





|   |                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ○ | <b>INTRODUCTION</b>                                                                                                                                                                                                            | 3  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pourquoi ce guide ?</li><li>• La promesse de ce guide</li><li>• A qui s'adresse ce guide ?</li><li>• Comment utiliser ce guide ?</li></ul>                                             |    |
| ○ | <b>CHAPITRE 1 - POURQUOI ENTREPRENDRE EN FRANCE ?</b>                                                                                                                                                                          | 5  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.1. Une opportunité unique pour les africains</li><li>• 1.2. Chiffres clés à retenir</li><li>• 1.3. Comparaison France et Afrique</li><li>• 1.4. Cas pratiques</li></ul>              |    |
| ○ | <b>CHAPITRE 2 - LES STATUTS JURIDIQUES EN FRANCE</b>                                                                                                                                                                           | 8  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2.1. Comprendre l'importance du choix du statut</li><li>• 2.2. Les principaux statuts pour débiter</li><li>• 2.3. Tableau comparatif simplifié</li><li>• 2.4. Cas pratiques</li></ul>  |    |
| ○ | <b>CHAPITRE 3 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES PAS A PAS</b>                                                                                                                                                                        | 13 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3.1. Les documents nécessaires</li><li>• 3.2. Les étapes clés de l'immatriculation</li><li>• 3.3. Délais et couts moyens</li><li>• 3.4. Erreurs fréquentes à éviter</li></ul>          |    |
| ○ | <b>CHAPITRE 4 - FISCALITE ET OBLIGATIONS</b>                                                                                                                                                                                   | 14 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.1. Comprendre la fiscalité selon le statut</li><li>• 4.2. Les cotisations sociales</li><li>• 4.3. Exemples concrets et cas pratiques</li><li>• 4.4. Obligations comptables</li></ul> |    |
| ○ | <b>CHAPITRE 5 - FINANCEMENT ET AIDES</b>                                                                                                                                                                                       | 16 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5.1. Aides accessibles aux étrangers</li><li>• 5.2. Banques et financements prives</li></ul>                                                                                           |    |
| ○ | <b>CHAPITRE 6 - REUSSIR SON PROJET</b>                                                                                                                                                                                         | 18 |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 6.1. Trouver ses premiers clients</li><li>• 6.2. Construire un réseau solide</li><li>• 6.3. Stratégie en France et en Afrique</li><li>• 6.4. Cas pratiques</li></ul>                   |    |
| ○ | <b>ANNEXES MODELES PRATIQUES</b>                                                                                                                                                                                               | 21 |
| ○ | <b>LE GUIDE PAR ETAPES</b>                                                                                                                                                                                                     | 26 |

# Introduction

## POURQUOI CE GUIDE ?

Depuis plusieurs années, j'accompagne des entrepreneurs dans la création et la gestion de leurs entreprises en France.

En travaillant au quotidien dans ce domaine, j'ai constaté une réalité :

- Beaucoup d'Africains installés en France rêvent de se lancer, mais se sentent vite découragés par la complexité des démarches, la fiscalité difficile à comprendre et le manque de conseils adaptés à leur situation.

Ce guide est né d'un constat simple : il existe beaucoup d'informations dispersées, mais très peu de ressources pratiques, claires et accessibles spécifiquement pensées pour les Africains souhaitant entreprendre en France.

### **Créer une entreprise en France peut sembler un parcours du combattant :**

- Les démarches administratives sont parfois longues et compliquées.
- Les taxes et charges sociales sont souvent mal comprises.
- Les statuts juridiques (micro-entreprise, SASU, SARL...) peuvent dérouter.
- Beaucoup craignent de se lancer par peur de "mal faire" ou de perdre de l'argent.

Pourtant, c'est tout à fait possible, et même une opportunité incroyable.

La France offre un cadre juridique solide, des aides financières, et un marché dynamique qui attire de plus en plus d'entrepreneurs africains.

## LA PROMESSE DE CE GUIDE

Dans ces pages, je vais vous donner une méthode claire et accessible pour :

- **Comprendre les différents statuts juridiques en France.**
- **Choisir celui qui correspond à votre profil et à votre projet.**
- **Réaliser vos démarches pas à pas.**
- **Comprendre simplement vos obligations fiscales et sociales.**
- **Identifier les aides et financements disponibles.**
- **Mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet.**

### À QUI S'ADRESSE CE GUIDE ?

Ce guide est fait pour vous si vous êtes :



- **Étudiant africain** en France qui souhaite lancer une activité en parallèle.
- **Salarié ou demandeur d'emploi** qui veut créer son propre projet.
- **Entrepreneur basé en Afrique** mais qui souhaite ouvrir une filiale ou facturer des clients en France.
- **Toute personne motivée à entreprendre en France** mais qui ne sait pas par où commencer.

### COMMENT UTILISER CE GUIDE ?



Chaque chapitre est construit pour être clair, simple et pratique.

Vous trouverez :

- Des explications concrètes sans jargon compliqué.
- Des exemples adaptés à la réalité des entrepreneurs africains.
- Des modèles et checklists en annexe pour passer à l'action directement.

**Mon conseil : ne vous contentez pas de lire → appliquez chaque étape progressivement. C'est en avançant pas à pas que votre projet prendra forme.**



Dans ces pages, je vais vous donner une méthode claire et accessible pour :

- Comprendre les différents statuts juridiques en France.
- Choisir celui qui correspond à votre profil et à votre projet.
- Réaliser vos démarches pas à pas.
- Comprendre simplement vos obligations fiscales et sociales.
- Identifier les aides et financements disponibles.
- Mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet.

## En conclusion,

Vous tenez entre vos mains un guide conçu spécialement pour vous.

**Mon objectif est simple** : que vous puissiez transformer vos idées en une entreprise légale, viable et prospère en France.

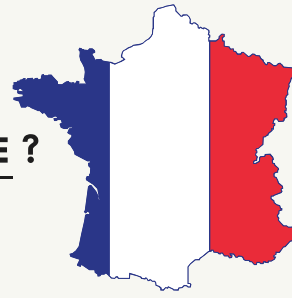


**Alors, commençons ensemble ce parcours !**



# CHAPITRE 1

## POURQUOI ENTREPRENDRE EN FRANCE ?

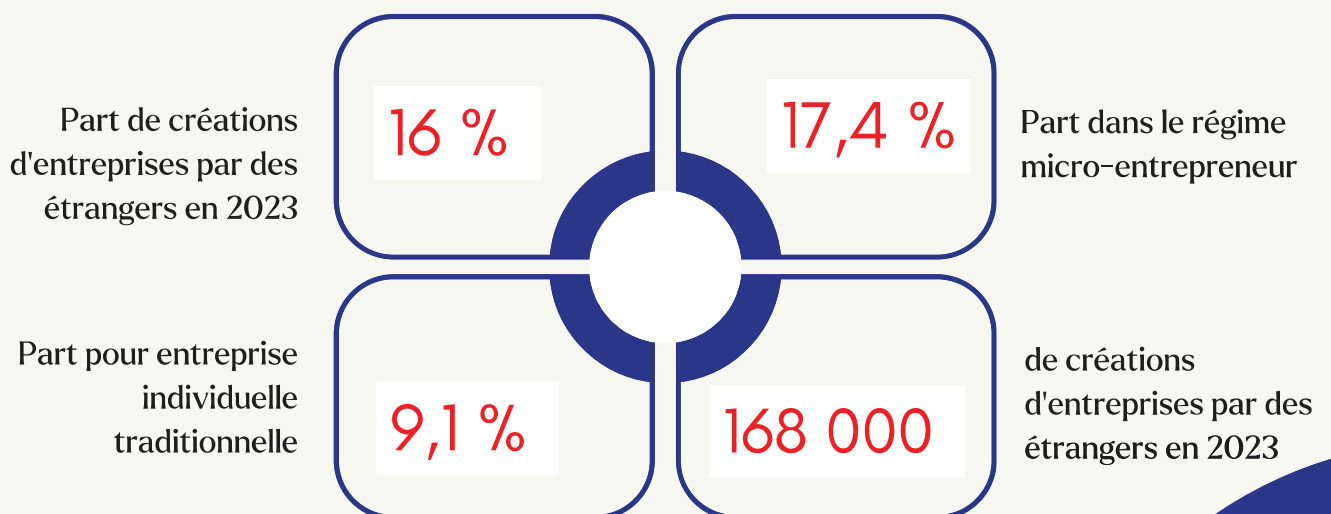


### 1.1. UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR LES AFRICAINS

Créer une entreprise en France peut sembler intimidant, surtout lorsqu'on compare la fiscalité et la lourdeur administrative à d'autres pays. Pourtant, il existe de véritables avantages pour les Africains qui souhaitent se lancer :

- Un marché large et solvable : la France fait partie de l'Union européenne (UE), ce qui signifie qu'une entreprise française peut travailler facilement avec les 27 pays membres, soit un marché de plus de 400 millions de consommateurs.
- Une crédibilité internationale : avoir une société enregistrée en France rassure clients et partenaires, que ce soit en Europe, en Afrique ou ailleurs.
- Un environnement juridique stable : les lois françaises protègent les entrepreneurs (contrats, droit du travail, propriété intellectuelle).
- Des aides accessibles : contrairement à ce que beaucoup pensent, certaines aides à la création d'entreprise sont ouvertes aux étrangers (microcrédit, dispositifs BPI, accompagnement CCI).

### EN QUELQUES CHIFFRES...





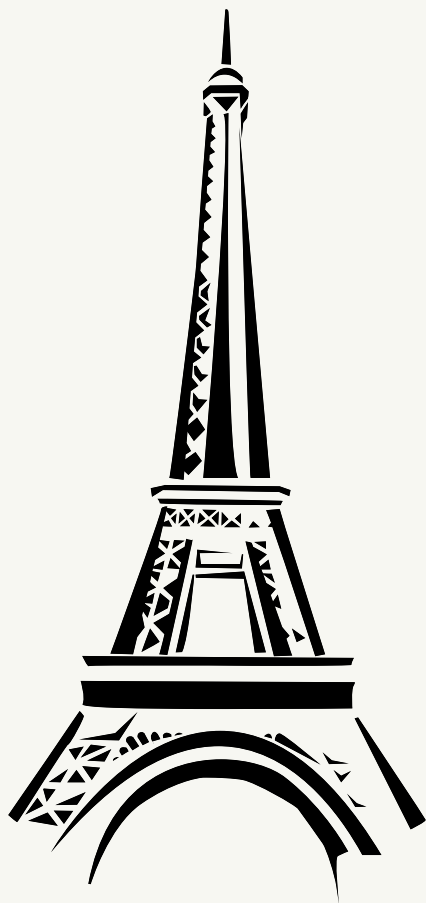
## 1.2. CHIFFRES CLÉS À RETENIR



**Selon l'INSEE, près d'une entreprise sur six créée en France est dirigée par une personne née à l'étranger.**

Cela signifie que des milliers d'étrangers, dont beaucoup d'Africains, réussissent déjà à se lancer.

Autre donnée intéressante : la micro-entreprise est le statut préféré des étrangers (simple, rapide, peu de frais). Cela prouve que c'est une porte d'entrée accessible, même si on débute avec peu de moyens.



## 1.3. COMPARAISON FRANCE ET AFRIQUE



Beaucoup d'Africains hésitent : "Pourquoi créer en France alors que je pourrais entreprendre dans mon pays ?"

- **En Afrique :**
  - **Avantage** : marché jeune, dynamique, croissance rapide.
  - **Limite** : financements plus difficiles à obtenir, insécurité juridique parfois, contrats peu respectés.
- **En France :**
  - **Avantage** : sécurité juridique, crédibilité, accès au marché européen, facilité pour travailler avec des clients du monde entier.
  - **Limite** : taxes plus élevées, démarches administratives strictes.



L'idéal pour beaucoup d'Africains est d'avoir un pied dans les deux mondes : créer une structure légale en France (pour la crédibilité, les clients, les financements), tout en développant ou testant ses projets en Afrique (main-d'œuvre et marché en croissance).



## 1.4. CAS PRATIQUES



### Fatou, Camerounaise en Master :



Elle lance une micro-entreprise de soutien scolaire (maths/anglais). Ses clients : familles africaines en région parisienne. Elle commence à 500 €/mois et en 2 ans, elle atteint 2 000 €/mois → assez pour financer ses études et envoyer de l'argent au pays.



### Aïssatou, jeune sénégalaise venue en France pour ses études :



Elle a lancé une micro-entreprise de services de traduction. Grâce à son statut français, elle a pu travailler non seulement avec des clients en France, mais aussi avec des ONG et entreprises africaines qui cherchaient un prestataire crédible basé en Europe. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires dépasse 25 000 € par an, et elle envisage de créer une SASU pour développer une agence complète.

## 1.5. EN RÉSUMÉ



Créer une entreprise en France quand on est Africain(e), ce n'est pas seulement possible :



C'est une manière de gagner en crédibilité.

C'est l'opportunité d'accéder à un marché européen solide.

C'est aussi un tremplin pour développer des projets en Afrique.



## CHAPITRE 2

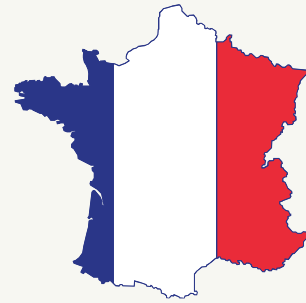
### LES STATUTS JURIDIQUES EN FRANCE



#### 2.1. COMPRENDRE L'IMPORTANCE DU CHOIX DU STATUT

**Le statut juridique** détermine :

- le niveau de protection de ton patrimoine,
- le régime fiscal et social applicable,
- la crédibilité de ton entreprise,
- la facilité ou non de gérer ton activité.



C'est donc une étape clé pour réussir ton projet.



#### 2.2. LES PRINCIPAUX STATUTS POUR DÉBUTER



### *La Micro-entreprise*

(EX-AUTO-ENTREPRENEUR)

#### **Les avantages :**

- Création très simple et rapide en ligne.
- Cotisations sociales proportionnelles au chiffre d'affaires (pas de CA = pas de charges).
- Idéal pour tester une activité ou pour les freelances.

#### **Les Inconvénients :**

- Plafond de chiffre d'affaires (77 700 € pour services, 188 700 € pour commerce).
- Pas de possibilité de déduire ses frais professionnels.
- Moins crédible auprès des grosses entreprises.





### ***La SASU***

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE

#### **Les avantages :**

- Très crédible, adaptée si on veut travailler avec de grandes entreprises.
- Permet de se verser des dividendes avec une fiscalité avantageuse.
- Statut évolutif (peut devenir une SAS à plusieurs associés).

#### **Les inconvénients :**

- Charges sociales minimales, même sans chiffre d'affaires.
- Frais de création plus élevés (statuts, greffe, publication).



### ***L'EURL***

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

#### **Les avantages :**

- Bonne protection du patrimoine personnel.
- Régime social du gérant plus avantageux si revenus réguliers.

#### **Les inconvénients :**

- Gestion plus rigide que la SASU.
- Moins de flexibilité dans l'évolution de l'entreprise.



### ***LA SARL / SAS***

SI PLUSIEURS ASSOCIÉS

- Choix pertinent si le projet est porté par 2 ou plusieurs personnes.
- La SAS donne plus de liberté dans l'organisation, la SARL est plus encadrée juridiquement.

## 2.3. TABLEAU COMPARATIF SIMPLIFIÉ



| Statut                  | Formalités de création                                                         | Charges sociales                                                                           | Fiscalité                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Micro-entreprise</b> | Très simple : déclaration en ligne sur <a href="#">INPI - Guichet Unique</a>   | En pourcentage du chiffre d'affaires (12 à 22 % selon l'activité)                          | Impôt sur le revenu (IR) avec ou sans versement libératoire |
| <b>SASU</b>             | Rédaction de statuts + dépôt capital + annonce légale + immatriculation (INPI) | Cotisations du président assimilé salarié (environ 45 % de la rémunération)                | Impôt sur les sociétés (IS) par défaut ou option IR 5 ans   |
| <b>EURL</b>             | Statuts + dépôt capital + annonce légale + immatriculation (INPI)              | Cotisations du gérant TNS (≈ 35–45 % du bénéfice)                                          | IS ou IR selon option                                       |
| <b>SARL</b>             | Même formalités que l'EURL mais à plusieurs associés                           | Cotisations du gérant TNS (si majoritaire) ou assimilé salarié (si minoritaire/égalitaire) | IS (ou IR sous conditions)                                  |
| <b>SAS</b>              | Idem SASU (mais avec plusieurs associés)                                       | Cotisations président assimilé salarié                                                     | IS (ou IR temporairement)                                   |

## 2.3. TABLEAU COMPARATIF SIMPLIFIÉ



| Statut                  | Avantages principaux                                                                                | Inconvénients / limites                                                                       | Idéal pour                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Micro-entreprise</b> | - Aucune comptabilité lourde- Cotisations uniquement si CA- Gestion 100 % en ligne                  | - Plafond de CA limité- Pas de déduction des charges réelles- Pas de séparation du patrimoine | Étudiant, salarié, freelance, test d'activité ou projet à faible risque                            |
| <b>SASU</b>             | - Image professionnelle- Bonne protection sociale (régime général)- Facile à faire évoluer vers SAS | - Coût de gestion plus élevé- Charges sociales importantes sur rémunération                   | Entrepreneur seul voulant développer une activité sérieuse ou évoluer vers une société plus grande |
| <b>EURL</b>             | - Gestion encadrée- Charges sociales plus faibles que SASU- Adaptée aux petites structures          | - Protection sociale moins favorable- Moins souple pour faire entrer des associés             | Entrepreneur seul avec projet stable et revenus réguliers                                          |
| <b>SARL</b>             | - Structure sécurisée et encadrée- Bon équilibre protection/coût- Répartition claire des parts      | - Fonctionnement rigide- Formalisme important (AG, PV...)                                     | Petites entreprises familiales ou entre associés de confiance                                      |
| <b>SAS</b>              | - Très grande souplesse statutaire- Facile pour lever des fonds- Bonne image auprès des partenaires | - Gestion plus coûteuse- Nécessite un accompagnement juridique                                | Start-up, projets innovants ou entreprises à fort potentiel de croissance                          |

## 2.4. CAS PRATIQUES



### *Cas pratique 1 : micro-entreprise*

**Issa, Sénégalais, chauffeur VTC :**



- Il s'inscrit en micro-entreprise → cotisations sociales uniquement sur ses courses facturées.
- En moyenne 2 500 €/mois → charges ~550 €.
- Net ≈ 1 950 €.
- Pas de charges fixes quand il roule moins.

### *Cas pratique 2 : SASU*

**Nadia, Malienne, consultante IT :**

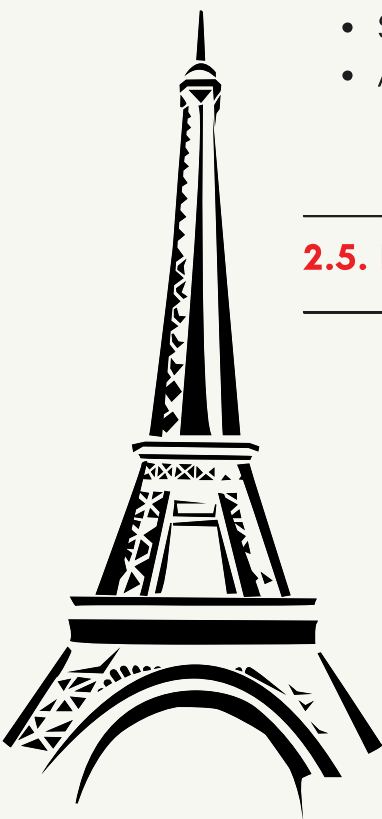
- Elle choisit la SASU pour travailler avec des grandes entreprises qui exigent un Kbis de société.
- CA : 80 000 €/an.
- Salaire mensuel : 2 000 € net + dividendes.
- Avantage : crédibilité + optimisation fiscale.



## 2.5. EN RÉSUMÉ



- ✓ Micro-entreprise = porte d'entrée simple.
- ✓ SASU = statut "pro" pour crédibilité et développement.
- ✓ SARL / SAS = si on veut s'associer.



## CHAPITRE 3

### DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PAS À PAS



#### 3.1. LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Pièce d'identité en cours de validité.
- Justificatif de domicile.
- Compte bancaire (souvent professionnel dès la SASU).
- Titre de séjour valide si tu n'es pas citoyen européen.



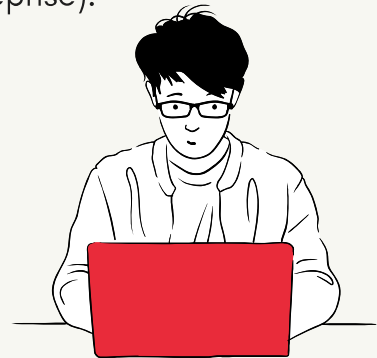
#### 3.2. LES ÉTAPES CLÉS DE L'IMMATRICULATION

1. Choisir son statut juridique.
2. Rédiger ses statuts (sauf micro-entreprise).
3. Déposer le capital social (SASU, SARL, etc.).
4. Publier une annonce légale (sociétés).
5. Déposer le dossier au guichet unique en ligne (INPI).
6. Recevoir le Kbis (la "carte d'identité" de l'entreprise).



#### 3.3. DÉLAIS ET COÛTS MOYENS

- Micro-entreprise : gratuit, Kbis en quelques jours.
- SASU/EURL : 200-500 € environ (greffe + annonce légale).
- SARL/SAS : un peu plus cher (selon capital et rédaction statuts).



#### 3.4. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- Choisir un statut inadapté (par ex. SASU trop tôt).
- Ne pas séparer compte bancaire pro et perso.
- Négliger la rédaction des statuts → conflits futurs.

## FISCALITÉ ET OBLIGATIONS



### 4.1. COMPRENDRE LA FISCALITÉ SELON LE STATUT

- **Micro-entreprise :**
  - Pas de TVA tant que le chiffre d'affaires reste sous les seuils légaux (94 300 € pour la vente, 36 800 € pour les services).
  - Impôt sur le revenu (IR) calculé sur le bénéfice forfaitaire.
  - Possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire : tu paies ton impôt en même temps que tes cotisations sociales.
  - Aucune comptabilité complexe, seulement un suivi du chiffre d'affaires.
- **SASU / SARL / EURL :**
  - Imposées à l'IS (Impôt sur les Sociétés) par défaut.
  - Possibilité d'opter pour l'IR (Impôt sur le Revenu) pendant les 5 premières années si l'associé est une personne physique.
  - L'IS permet souvent d'optimiser la rémunération du dirigeant (salaire + dividendes).
  - Les dividendes versés sont soumis à la flat tax (31,4 %) ou, sur option, à l'IR après abattement.

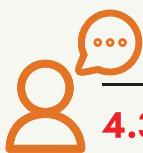


### 4.2. LES COTISATIONS SOCIALES



- **Micro-entreprise**
  - Charges sociales et fiscales : entre 12 % et 22 % du chiffre d'affaires, selon l'activité (commerce, services, libéral).
  - Avantages : simplicité administrative, comptabilité allégée.
  - Limites : pas de déduction de frais réels, plafonds de chiffre d'affaires.
- **SASU**
  - Charges sur salaire : environ 70 % de cotisations sociales sur le salaire net versé au président.
  - Dividendes : plus souples, peu ou pas de charges sociales (hors prélèvements sociaux).
  - Avantages : bonne protection sociale si rémunération, souplesse juridique.
- **EURL**
  - Cotisations sociales : environ 45 % du revenu du gérant (si gérant majoritaire).
  - Régime : assimilé travailleur non salarié (TNS), moins coûteux que le régime salarié.
  - Avantages : possibilité de déduire les frais, statut plus structuré que la micro.





### Exemple 1 : une micro-entreprise (activité de prestations de service)

- Chiffre d'affaires : 2000 €/mois → 24 000 €/an.
- Cotisations sociales (22 %) : - 5 280 €.
- Revenu net avant impôt : 18 720 €.

👉 **Avantage** : aucune charge fixe si pas de CA.

### Cas pratique micro-entreprise

#### Jean, béninois, freelance en design :

- 2 000 € de CA/mois.
- Cotisations sociales (22 %) : 440 €.
- Revenu net ≈ 1 560 €.
- Déclare ses revenus facilement chaque mois en ligne.



### Exemple 2 : SASU



- CA annuel : 60 000 €.
- Dépenses pro : 10 000 €.
- Résultat imposable = 50 000 €.
- IS (15 % sur 42 500 premiers € + 25 % au-delà) ≈ 8 750 €.
- Reste ≈ 41 250 € (avant rémunération/dividendes).

👉 En Afrique, il aurait peut-être payé moins de taxes, mais il n'aurait pas eu accès à autant de clients solvables.

## 4.4. OBLIGATIONS COMPTABLES

### • Micro-entreprise

- Livre des recettes : registre chronologique des encaissements (date, montant, client, mode de paiement).
- Factures : obligatoires pour chaque vente ou prestation, avec mentions légales (identité, TVA, etc.).
- Pas de bilan comptable : pas d'obligation de tenir une comptabilité complète.

### • SASU / SARL

- Comptabilité complète obligatoire :
- Enregistrement de toutes les opérations (achats, ventes, banque...).
- Tenue de journaux, grand livre, balance.
- Établissement annuel du bilan, compte de résultat et annexes.
- Dépôt des comptes au greffe (selon seuils).

# CHAPITRE 5

## FINANCEMENT ET AIDES



### 5.1. AIDES ACCESSIBLES AUX ÉTRANGERS

Les aides ACRE, ARE/ARCE et le microcrédit ADIE sont accessibles aux étrangers résidant légalement en France, sous certaines conditions liées au statut et au projet entrepreneurial.

#### ACRE – Aide à la Création ou à la Reprise d'Entreprise

- **Objectif** : alléger les charges sociales la première année d'activité.
- **Avantage** : exonération partielle des cotisations sociales pendant 12 mois, sur la base du revenu généré.
- **Conditions** :
  - Être créateur ou repreneur d'entreprise.
  - Résider légalement en France.
  - Ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 dernières années.
- **Éligibilité des étrangers** : ouverte aux ressortissants étrangers ayant un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité indépendante.

#### ARE / ARCE – Aides de Pôle emploi

- **ARE** (Allocation de Retour à l'Emploi) :
  - Maintien partiel des allocations chômage pendant la création d'entreprise.
  - Compatible avec le statut de micro-entrepreneur.
- **ARCE** (Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise) :
  - Versement en capital de 45 % des droits restants à l'ARE, en deux fois.
  - Nécessite l'obtention préalable de l'ACRE.
- **Conditions** :
  - Être inscrit à Pôle emploi.
  - Avoir un projet de création ou reprise d'entreprise.
- **Éligibilité des étrangers** : possible pour les demandeurs d'emploi étrangers inscrits à Pôle emploi, avec un titre de séjour valide.

#### Microcrédit ADIE – Jusqu'à 10 000 €

- **Objectif** : financer les projets de création d'entreprise pour ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire.
- **Montant** : jusqu'à 10 000 €, avec accompagnement personnalisé.
- **Utilisation** : achat de matériel, stock, frais de démarrage...
- **Conditions** :
  - Projet viable.
  - Résidence légale en France.
  - Pas de condition de nationalité.
- **Éligibilité des étrangers** : très accessible, notamment pour les personnes en situation précaire ou sans emploi

## 5.2. BANQUES ET FINANCEMENTS PRIVÉS

### Banques traditionnelles :

BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, etc.

- **Avantages :**
  - Prêts professionnels classiques (investissement, trésorerie).
  - Accompagnement personnalisé.
- **Inconvénients :**
  - Exigent souvent des garanties : apport personnel, caution, hypothèque.
  - Dossiers rigoureusement analysés (business plan, prévisionnel, statut).
- **Éligibilité des étrangers :** possible avec un titre de séjour valide et un projet solide.



### Banques en ligne / Néobanques :

Qonto, Shine, Anytime, etc.

- **Avantages :**
  - Ouverture rapide de compte pro.
  - Tarifs transparents, gestion 100 % en ligne.
  - Services adaptés aux micro-entrepreneurs et freelances.
- **Limites :**
  - Peu ou pas de prêts professionnels.
  - Pas de guichet physique.
- **Éligibilité des étrangers :** généralement accessible avec un justificatif d'identité et de résidence en France.

### Business angels, diaspora, famille et amis

- **Business angels :**
  - Investisseurs privés qui financent des startups à fort potentiel.
  - Apportent aussi du mentorat et un réseau.
  - En échange : prise de participation dans l'entreprise.
- **Diaspora / proches :**
  - Soutien financier de la famille ou de la communauté.
  - Moins formel, mais souvent essentiel au démarrage.
- **Avantages :**
  - Flexibilité, confiance, parfois sans intérêt.
- **Risques :**
  - Mélange vie pro/perso, attentes implicites.

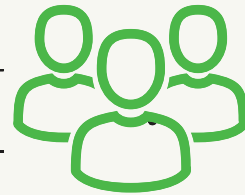
### Alternatives

- Crowdfunding (Ulule, KissKissBankBank).
- Partenariats Afrique-France (import/export, services binationaux).

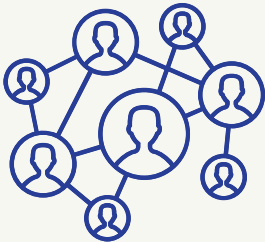
# CHAPITRE 6

## RÉUSSIR SON PROJET

### 6.1. TROUVER SES PREMIERS CLIENTS



- Réseau personnel : Commence par ton entourage proche (famille, amis, collègues, associations africaines en France). Ce sont souvent tes premiers soutiens et ambassadeurs.
- Réseaux sociaux : Utilise LinkedIn pour le B2B, Facebook pour les communautés diasporiques, et WhatsApp pour des échanges directs et informels.
- Plateformes freelance : Inscris-toi sur Malt, Fiverr ou Upwork pour proposer tes services et décrocher tes premières missions, même à l'international.



### 6.2. CONSTRUIRE UN RÉSEAU SOLIDE

- CCI (Chambres de commerce et d'industrie) : Elles proposent des ateliers, des conseils gratuits et des mises en relation locales.
- Associations d'entrepreneurs africains : Elles offrent entraide, visibilité et opportunités de collaboration entre porteurs de projets issus de la diaspora.
- Salons et événements networking : Participer à des forums, salons pro ou afterworks permet de rencontrer des partenaires, clients ou mentors.

### 6.3. STRATÉGIE EN FRANCE ET EN AFRIQUE

- Crédibilité française : Une entreprise enregistrée en France inspire confiance, notamment auprès de clients ou partenaires africains. Elle peut être un atout pour signer des contrats.
- Relais en Afrique : Créer une antenne locale, collaborer avec des freelances ou ouvrir une filiale permet de réduire les coûts, mieux comprendre le marché et assurer une présence sur le terrain.



### Cas pratique 1 – Trouver ses premiers clients



#### Rokia, étudiante malienne à Lyon

- Rokia est arrivée en France pour poursuivre ses études en communication. Passionnée par les langues, elle parle couramment le bambara et le français. Pour financer ses études, elle décide de lancer une micro-entreprise de traduction français-bambara.
- Plutôt que de créer un site web coûteux, elle choisit de se positionner sur des plateformes de freelances comme Malt et 5euros.com, où elle publie une offre claire :
- “Traduction rapide et professionnelle français ↔ bambara – pour entreprises et associations.”

#### Sa stratégie :

- Elle renseigne bien son profil : photo professionnelle, description claire, exemples de traductions.
- Elle cible les associations africaines en France, souvent en recherche de traducteurs pour leurs documents administratifs, flyers ou sites web.
- Elle propose un tarif accessible au départ (0,08 €/mot) pour obtenir ses premiers avis clients.
- Elle entretient une relation personnalisée avec chaque client (suivi, remerciement, petites corrections gratuites).

#### Ses résultats :

- En 6 mois, Rokia a trouvé 15 clients réguliers, principalement des associations et des petites entreprises.
- Elle a réalisé plus de 4 000 € de chiffre d'affaires, tout en continuant ses études.
- Grâce à ses avis positifs sur Malt, elle a ensuite pu augmenter ses tarifs de 25 %.

#### Ce qu'on peut retenir :

- Les plateformes comme Malt, Fiverr ou Upwork permettent de se lancer sans réseau initial.
- Commencer avec un service simple et ciblé (ici, traduction FR-Bambara) permet de se différencier.
- En s'adressant à la communauté africaine en France, Rokia a trouvé une niche rentable et fidèle.

---

## 6.4. CAS PRATIQUES

---

### Cas pratique 2 – Construire un réseau France-Afrique

#### Ali, entrepreneur ivoirien à Paris

- Ali vivait entre Abidjan et Paris depuis plusieurs années. Il observait un fort potentiel dans l'import-export de produits alimentaires africains vers la France (épices, attiéké, fruits secs, etc.).
- Mais il faisait face à un obstacle majeur : en travaillant depuis la Côte d'Ivoire, il ne pouvait ni ouvrir un compte professionnel en euros, ni obtenir les autorisations douanières nécessaires.



#### Sa solution :

- Ali décide de créer une SASU en France, pour bénéficier :
- D'une adresse légale et d'un Kbis français, gage de crédibilité auprès des fournisseurs et banques ;
- D'un compte professionnel chez Qonto, qu'il n'aurait pas pu ouvrir depuis l'Afrique ;
- D'un accès simplifié aux démarches douanières et au transport international via des partenaires français.

#### Son modèle :

- Il achète ses produits directement auprès de producteurs ivoiriens, à prix compétitif ;
- Il gère la logistique depuis la France (stockage, transport, déclaration en douane) ;
- Il revend à des épiceries africaines et restaurants en Île-de-France.

#### Ses résultats :

- En quelques mois, Ali a noué des partenariats durables des deux côtés : producteurs africains et distributeurs français.
- Son statut français lui a permis de signer ses premiers contrats, d'accéder à des financements professionnels, et de construire une image sérieuse auprès des institutions.
- Son activité s'est rapidement développée : aujourd'hui, il emploie un livreur et prévoit de créer une SARL filiale en Côte d'Ivoire pour mieux gérer ses exportations.

#### Ce qu'on peut retenir :

- Créer une société en France offre un pont économique solide entre la France et l'Afrique.
- Le statut juridique français (SASU notamment) donne accès à des outils financiers, logistiques et douaniers impossibles à obtenir depuis l'Afrique.
- L'exemple d'Ali montre qu'on peut construire un modèle gagnant France-Afrique, même en partant seul, si l'on s'entoure des bons partenaires.

# Annexes

## MODELES PRATIQUES



- 1 Le guide par étapes !
- 2 Modèles de documents :
  - Modèle de statuts simplifiés
  - Modèle de contrat de prestation

**Le Pack d'Entrée  
pour créer son entreprise en  
France, c'est une excellente base !  
Mais pourquoi s'arrêter là ?**

Passes dès maintenant à l'un des packs supérieurs et sécurise ton lancement avec un accompagnement complet.



**Plus d'infos sur**

[monbusiness-francais.com](http://monbusiness-francais.com)

### ★ Plus populaire **Pack Standard**

Choix du statut juridique  
& stratégie

**179 €**



- ✓ 1 **analyse détaillée** de la situation personnelle et professionnelle
- ✓ 1 **étude approfondie** de votre projet
- ✓ 1 **recommandation** personnalisée du statut juridique
- ✓ 1 **récapitulatif** transmis après le rendez-vous



- ✓ Livret explicatif
- ✓ Guide par étapes
- ✓ Modèles de
  - Statuts SASU
  - Contrat de prestation de service

**Idéal si**

- ✓ Vous souhaitez **créer votre entreprise**
- ✓ Vous hésitez entre **plusieurs statuts juridiques**
- ✓ Vous voulez **faire un choix éclairé et sécurisé**



Un accompagnement personnalisé en visio pour analyser votre situation et définir le statut juridique le plus adapté à votre projet.

### ★★ Le plus complet **Pack Premium**

Création clé en main  
Esprit serein

**315 €**

000



- ✓ Le **choix du statut juridique** le plus adapté
- ✓ La **préparation des documents** nécessaires à la création
- ✓ 1 **guide d'accompagnement** pour réaliser les **formalités** à l'**INPI**, étape par étape, sans stress ni angoisse

En  de

- ✓ L'**analyse détaillée** de la situation personnelle et professionnelle
- ✓ L'**étude approfondie** de votre projet
- ✓ Le **récapitulatif** transmis après le rendez-vous



- ✓ Livret explicatif
- ✓ Guide par étapes
- ✓ Modèles de
  - Statuts SASU
  - Contrat de prestation de service

**Idéal si**

- ✓ Vous voulez **créer votre entreprise sans stress**
- ✓ Vous souhaitez **être accompagné** de A à Z
- ✓ Vous voulez **un dossier complet**, prêt à être utilisé



Un accompagnement complet de A à Z pour choisir le bon statut et préparer l'ensemble des documents nécessaires à la création de votre entreprise.



## ***Le guide par étapes !***

### ***"CRÉER SON ENTREPRISE EN FRANCE"***

#### **1** *Avoir une pièce d'identité valide et un justificatif de domicile*

Pourquoi : ces documents sont obligatoires pour toute immatriculation (auto-entrepreneur ou société).

Documents à préparer :

- Carte d'identité ou passeport en cours de validité ;
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, quittance, ou attestation d'hébergement + pièce d'identité de l'hébergeur).
- Conseil : scanne ou photographie ces documents en bonne qualité — ils seront à téléverser lors des démarches.

#### **2** *Choisir un statut juridique adapté*

Pourquoi : le statut détermine la fiscalité, la responsabilité et le mode de fonctionnement de ton activité.

Les plus courants :

- Micro-entreprise : simple, idéale pour débiter.
- SASU : souple, bonne image, protection sociale du président assimilé salarié.
- EURL / SARL : encadrée, adaptée aux petites structures et projets familiaux.
- Conseil : choisis en fonction du risque, du chiffre d'affaires attendu, et de ton besoin de protection personnelle.

#### **3** *Rédiger les statuts (si société)*

Pourquoi : les statuts fixent les règles de fonctionnement et les pouvoirs du dirigeant.

Contenu essentiel : dénomination, objet social, durée, capital, siège social, direction, modalités de décision.

Erreur fréquente : copier-coller de statuts trouvés en ligne sans adaptation à ton activité ou à ton projet.

#### **4** *Déterminer le siège social*

Pourquoi : le siège social est l'adresse légale de l'entreprise — elle figure sur tous les documents officiels et détermine le greffe compétent.

Options possibles :

- À domicile : possible si ton bail ou règlement de copropriété ne l'interdit pas. Idéal pour un démarrage à faible coût.
- Dans un local commercial : utile si tu accueilles du public ou stockes du matériel.
- Via une société de domiciliation : solution payante mais professionnelle (adresse postale, gestion du courrier, etc.).
- Conseil : choisis une adresse stable et justifiable.
- Erreur fréquente : déclarer une adresse non autorisée ou temporaire (risque de refus d'immatriculation).

## **5** *Déposer le capital social (si SASU / SARL / EURL)*

Pourquoi : indispensable pour obtenir l'attestation de dépôt à joindre au dossier d'immatriculation.

Comment : dépôt sur un compte bloqué (banque, notaire ou plateforme en ligne) au nom de la société en formation.

Montant : pas de minimum légal pour une SASU ou SARL, mais prévoir au moins 500 à 1 000 € pour plus de crédibilité.

## **6** *Publier une annonce légale (si société)*

Pourquoi : cette formalité rend la création publique et transparente.

Comment : publier dans un journal d'annonces légales agréé, puis obtenir une attestation de parution à joindre au dossier.

Coût : environ 80 à 100 €, selon la forme juridique et le département.

## **7** *Immatriculation via le Guichet unique (INPI)*

Pourquoi : depuis 2023, toutes les formalités se font sur le site officiel unique :

👉 [procedures.inpi.fr](https://procedures.inpi.fr)

À fournir :

- Statuts signés,
- Attestation de dépôt du capital,
- Attestation de parution,
- Justificatifs d'identité et de domicile,
- Déclaration des bénéficiaires effectifs.
- Conseil : vérifie la cohérence entre tous les documents avant de valider ton dossier.
- Erreur fréquente : un document manquant ou une incohérence (adresse, nom, montant du capital) bloque tout le traitement.

## **8** *Recevoir ton extrait Kbis*

Pourquoi : le Kbis est la carte d'identité officielle de ton entreprise.

Il contient : le numéro SIREN/SIRET, la forme juridique, le siège, l'activité, et le nom du dirigeant.

Délai : quelques jours après validation du dossier.

## **9** *Souscrire une assurance professionnelle (RC Pro)*

Pourquoi : elle couvre les dommages causés à un client ou à un tiers dans le cadre de ton activité.

Obligatoire pour certains métiers (bâtiment, santé, conseil, formation...), et recommandée pour tous.

Conseil : compare plusieurs offres et choisis une couverture adaptée à ton activité.

**10**

### *Tenir une comptabilité et faire ses déclarations fiscales*

Pourquoi : c'est une obligation légale et un moyen de suivre ta rentabilité.

Selon ton statut :

- Micro-entreprise : livre de recettes, conservation des factures, déclaration du chiffre d'affaires mensuelle ou trimestrielle.
- Sociétés : comptabilité complète, bilans, dépôt des comptes, déclarations fiscales et sociales.
- Conseils pratiques :
  - Utilise un logiciel de facturation pour automatiser la gestion quotidienne (Freebe, Tiime, Indy, Dougs, etc.).
- Fais-toi accompagner dès le départ par un expert-comptable pour la gestion financière, et par un juriste ou un avocat pour les aspects juridiques (statuts, contrats, CGV, etc.).
- Ne cherche pas à tout faire seul : un bon accompagnement te fait gagner du temps, de la sécurité et souvent... de l'argent.





📌 Ressources utiles :

- Guichet unique INPI : <https://procedures.inpi.fr>
- URSSAF (micro-entreprise) : <https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr>
- BPI France Création : <https://bpifrance-creation.fr>
- ADIE (microcrédit) : <https://www.adie.org>

**Modèle**  
**"STATUTS SAS"**

[Dénomination de la société]  
Société par actions simplifiée  
au capital de [Montant du capital de la société] euros  
Siège social : [Siège social de la société : numéro et rue], [Siège social de la société :  
code postal] [Siège social de la société : ville]  
Société en cours de formation

## STATUTS CONSTITUTIFS

### LA SOUSSIGNÉE :

[Identité de l'Associé]  
Demeurant [Adresse de l'Associé]  
De nationalité [..]  
[Statut matrimonial]

Ci-après dénommé "l'Associé Unique",

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

### ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par l'Associé Unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

### ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

[Description précise de l'objet social]

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de

commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

### **ARTICLE 3 - DÉNOMINATION**

La dénomination sociale est : **[Dénomination de la société]**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

### **ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : **[Siège social de la société : numéro et rue] [Siège social de la société : code postal] [Siège social de la société : ville]**.

Il pourra être transféré en tout lieu par décision de l'Associé Unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président, qui sera habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la prochaine décision de l'Associé Unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

### **ARTICLE 5 - DURÉE**

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Lors de la constitution, l'Associé Unique, soussigné, apporte à la Société :

## Apports en numéraire

Une somme en numéraire d'un montant total de [Montant en lettres du total des apports en numéraire] ([Montant en chiffres du total des apports en numéraire] euros, correspondant au montant du capital social et à [Nombre d'actions de numéraire créées] actions d'une valeur nominale de [Montant en lettres de la valeur nominale de chaque action] ([Valeur nominale des actions] euros chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du [\*Date de l'établissement du certificat du dépositaire des fonds] par la banque [Dénomination, nom de l'agence et adresse de la banque dépositaire des fonds], dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par l'Associé Unique.

La somme de [Montant en chiffres du total des apports en numéraire] euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque.

## **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de [Montant du capital social en lettres] ([Montant du capital de la société] euros.

Il est divisé en [Nombre d'actions composant le capital de la société] actions de [Valeur nominale des actions] euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

## **ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

### **1 - Augmentation de capital**

Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

L'Associé Unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'Associé Unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.



Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

## **2 - Réduction de capital**

Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'Associé Unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

## **ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS**

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

## **ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

### **1 - Propriété des actions**

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de trois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

## 2 - Cession des actions

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'Associé Unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'Associé Unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'Associé Unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

## 3 - Transmission des actions en cas de pluralité d'associés

### **Agrément des cessions**

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en

numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée que par décision collective des associés statuant à l'unanimité des voix.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

### **Exclusion d'un associé**

L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- défaut d'affectio societatis ;
- mésentente durable entre associés ;
- désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;
- manquements d'un associé à ses obligations ;
- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- exercice d'une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ;
- violation d'une disposition statutaire ;
- opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs,
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants) ;
- plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou d'un dirigeant de l'associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou la réputation de la Société.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés présent ou représentés ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera

valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause d'exclusion ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

### **Location des actions**

La location des actions est interdite.

## **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS**

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

L'Associé Unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propiétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

Le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propiétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Lorsqu'une action est grevée d'usufruit, les droits du nu-propiétaire et de l'usufruitier sont, sauf convention contraire des parties, répartis de la manière suivante :

- les dividendes et le report à nouveau reviennent à l'usufruitier ;

- le nu-proprétaire a droit aux réserves mais en cas de distribution de ces réserves, l'usufruitier a un droit de jouissance sur les sommes distribuées, sous la forme d'un quasi-usufruit, à charge pour lui de les restituer en fin d'usufruit ;
- lors du partage, le boni de liquidation et le remboursement des apports reviennent au nu-proprétaire mais restent soumis à l'usufruit, l'usufruitier pouvant disposer librement des sommes correspondantes, à charge pour lui de les restituer en fin d'usufruit (C. civ., art. 587, quasi-usufruit).

## **ARTICLE 13 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ**

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

### 1 - Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'Associé Unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

### 2 - Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'Associé Unique ou la collectivité des associés.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'Associé Unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée 3 mois avant la date d'effet de ladite décision.

### 3 - Révocation

L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée.

#### 4 - Rémunération

Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

Outre cette rémunération, il sera remboursé, sur justificatifs, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

#### 5 - Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'Associé Unique ou à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

### **ARTICLE 14 - DIRECTEUR(S) GÉNÉRAL(AUX)**

#### 1 - Désignation

L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut nommer en qualité de Directeur Général une ou plusieurs personnes physiques ou une ou plusieurs personnes morales, pour assister le Président.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.



## 2 - Durée des fonctions

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs Généraux conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le ou les Directeurs Généraux peuvent démissionner de leur mandat à la condition de notifier leur décision au Président, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date d'effet de ladite décision.

## 3 - Révocation

Le ou les Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés, sur la proposition du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le ou les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- exclusion du Directeur Général associé.

## 4 - Rémunération

Le ou les Directeurs Généraux peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le ou les Directeurs Généraux sont remboursés de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

## 5 - Pouvoirs du Directeur Général

Le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le ou les Directeurs Généraux ne disposent pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

## **ARTICLE 15 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son Associé Unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sont mentionnées sur le registre des décisions.

Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'autorisation préalable de l'Associé Unique.

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

## **ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

L'Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, en application des articles L. 821-40 et suivants du Code de commerce.

Cette nomination est obligatoire si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret. Le Commissaire aux Comptes sera nommé pour un mandat de six exercices et exercera son mandat dans le cadre d'un audit légal classique.

Si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande, la Société sera également tenue de désigner un Commissaire aux Comptes, pour un mandat de trois exercices et sera soumise à l'audit légal "petites entreprises".

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

La durée de son mandat sera de six exercices.

L'Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés pourra, statuant à la majorité simple, désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du Code de commerce. La Société pourra limiter la durée du mandat à trois exercices et sera ainsi soumise à l'audit légal "petites entreprises".

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

## **ARTICLE 17 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**

L'Associé Unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- transformation en une société d'une autre forme,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants,

L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'Associé Unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'Associé Unique sont de la compétence du Président.

## **ARTICLE 18 - DÉCISIONS COLLECTIVES**

Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'Associé Unique sont exercés par la collectivité des associés.

### Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- prorogation de la durée de la Société,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- augmentation des engagements des associés,
- agrément des cessions d'actions,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

### Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à l'exclusion d'un associé.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

### Assemblées Générales

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité social et économique en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite, y compris par voie électronique, 8 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 60 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 8 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par voie électronique.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par le formulaire de vote vaut abstention totale de l'associé.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote dont il dispose, est établie et certifiée par le président de séance après avoir été émargée par les associés présents et les mandataires. Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix

attaché à ces actions. Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par un moyen de télécommunication, l'émargement par les associés n'est pas requis.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

#### Règles d'adoption des décisions collectives

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions seront prises à la majorité simple.

#### Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Les procès-verbaux peuvent être établis et le registre peut être tenu sous forme électronique.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés conformes, y compris de façon électronique, par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

#### Droit d'information des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 8 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

#### **ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre \_\_\_\_\_.

#### **ARTICLE 20 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Lorsque la Société est une micro-entreprise ou petite entreprise au sens de l'article L. 230-1 du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

Le Président établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

L'Associé Unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

## **ARTICLE 21 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT**

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'Associé Unique ou la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.

Le surplus est attribué à l'Associé Unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

De même, l'Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'Associé Unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Associé Unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

## **ARTICLE 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES**



Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Associé Unique ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'Associé Unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

## **ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'Associé Unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

À défaut, si le capital social est supérieur au seuil fixé par la réglementation, la Société devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil en disposant d'un nouveau délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation.

Dans tous les cas, la décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

## **ARTICLE 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ**

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

## **ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Associé Unique ou par la collectivité des associés.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'Associé Unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'Associé Unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

## **ARTICLE 26 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

## **ARTICLE 27 - NULLITÉ DES DÉCISIONS SOCIALES**

Conformément à l'article 1844-10 du Code civil, modifié par l'Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du Code civil, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Toutefois, en vertu du nouvel article L. 227-20-1 du Code de commerce, toutes décisions sociales prises en violation des règles établies par les présents statuts sont nulles.

L'action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du Code civil.

Les associés considèrent que les différentes règles érigées par les présentes ont été déterminantes dans leur engagement.

## **ARTICLE 28 - NOMINATION DES DIRIGEANTS**

### **Nomination du Président**

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

[Identité du Président]  
Demeurant [Adresse du Président]  
De nationalité [..]

\_\_\_\_\_ accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

## **ARTICLE 29 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION**

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

[Civilité de l'associé] [Prénom Nom ou dénomination sociale de l'associé], Associé Unique, a établi un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

[Civilité de l'associé] [Prénom Nom ou dénomination sociale de l'associé], Associé Unique et Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Il passera les actes et prendra pour le compte de la Société les engagements suivants :

-

Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Les actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de formation et régulièrement repris par celle-ci seront rattachés au premier exercice social.

## **ARTICLE 29 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à [Lieu de signature des statuts  
(ville)]

Le [Date de signature des statuts]

En [\*Nombre d'originaux des statuts]  
exemplaires originaux

## **ANNEXE**

### **ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIÉTÉ EN VOIE DE FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS**

[\*Liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts et des engagements en résultant pour la société]

Conformément aux dispositions de l'article R. 210-6 du Code de commerce, cet état sera annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la Société dès que celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

## CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

ENTRE :

[Identification du prestataire (contractant)]

Ci- après dénommé "**le Prestataire**",

D'une part,

ET :

[Identification du client professionnel (cocontractant)]

Ci-après dénommé "**le Client**",

D'autre part.

Ci-après dénommés collectivement "**les Parties**".

### PRÉAMBULE

[\*Préambule rappelant l'activité du Prestataire et du Client et la nature du travail envisagé].

Dans ce contexte, les parties se sont rapprochés afin de convenir des modalités pour assurer la bonne exécution de cette prestation.

À cet effet, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

#### Article 1 - Objet

Dans les conditions énoncées ci-après, le Prestataire de Services s'engage à réaliser les missions suivantes pour le compte du Client (le « **contrat** ») :

[\*Décrire précisément la mission : ex. développement d'un site internet, rédaction de contenus, formation, etc.].

Les livrables attendus sont définis dans le Cahier des Charges annexé aux présentes.

Le présent contrat est régi par les dispositions des articles 1101 et suivants et 1710 et suivants du Code civil.

Les parties agissent comme des contractants indépendants et rien dans le présent contrat ne peut être interprété comme créant une société en participation, un partenariat ou une relation d'agence entre les parties.

#### Article 2 - Obligations du Prestataire

Le Prestataire s'engage à déployer toute la diligence professionnelle requise afin de fournir tous les services auxquels il est tenu en vertu du présent contrat, et à tout mettre en oeuvre pour fournir au Client des conseils, recommandations et services satisfaisants.

Il est expressément convenu que le Prestataire s'oblige à s'acquitter de ses obligations avec toute la diligence requise, mais qu'il ne garantit aucun résultat prédéterminé.

En outre, le Prestataire n'assumera aucune responsabilité dans le cas où le Client utiliserait mal ou n'utiliserait pas les conseils et recommandations qui lui seront donnés ou les services qui lui seront dispensés par le Prestataire en vertu du présent contrat.

Le Prestataire devra traiter les demandes de prestations de services dans l'ordre dans lequel elles seront reçues, et devra veiller à ce que le délai limite d'exécution soit compatible avec la nature des services requis et le degré d'urgence impliqué.

### **Article 3 - Obligations du Client**

Le Client s'engage par les présentes à donner au Prestataire toutes les informations et explications nécessaires afin de lui permettre d'exécuter les services stipulés par le présent contrat, et à tenir le Prestataire informé de tous événements susceptibles d'affecter l'exécution du présent contrat.

Le Client devra transmettre au Prestataire, à la demande de ce dernier, tous les documents nécessaires afin de lui permettre de fournir les services stipulés par le présent contrat dans les délais requis.

### **Article 4 - Conditions financières**

#### **4.1 - Rémunération du Prestataire**

En contrepartie des prestations réalisées dans le cadre du présent contrat, le Client s'engage à verser au Prestataire une rémunération forfaitaire de [\*Montant en lettres de la rémunération] ([\*Montant en chiffres de la rémunération]) euros hors taxes, payable selon les modalités définies ci-après. Cette rémunération ne couvre que les prestations expressément visées à l'article 1er du présent contrat.

Ces montants s'entendent hors taxes, sont forfaitaires, fixes et définitifs et seront majorés du montant de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation.

La rémunération couvrira tous les frais professionnels (en ce inclus tous les frais directs liés aux services rendus et notamment les frais de communication, de déplacement ...) encourus par le Prestataire en relation avec les services fournis en vertu du présent contrat. Le Prestataire ne pourra donc prétendre à aucun paiement supplémentaire, sauf accord exprès écrit du Bénéficiaire.

#### **4.2 - Modalités de facturation**

Le Prestataire adressera au Client une facture selon le calendrier suivant :

- [\*Exemple : 30 % à la signature du contrat] ;
- [\*Exemple : 40 % à mi-parcours] ;
- [\*Exemple : 30 % à la livraison finale].

Toute facture sera payable dans un délai de [\*Nombre de jours, généralement 30] jours calendaires à compter de sa date d'émission.

#### **4.3 - Retard de paiement**

Tout retard de paiement entraînera, sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux annuel égal à [\*Taux de pénalité] % du montant TTC de la facture impayée.

Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera également due par le Client.

#### **4.4 - Révision des prix**

Sauf stipulation contraire, les prix sont fermes et non révisables pendant la durée du contrat. Toutefois, en cas de reconduction ou de prestations supplémentaires non prévues initialement, une révision pourra être envisagée d'un commun accord par voie d'avenant.

#### **4.5 - Frais et débours**

Les frais engagés par le Prestataire pour l'exécution des prestations (déplacements, hébergement, etc.) feront l'objet d'un remboursement sur justificatifs, sous réserve d'un accord préalable du Client.

#### **4.6 - Clause pénale**

En cas d'inexécution totale ou partielle, ou de manquement grave à l'une des obligations contractuelles essentielles par l'une des Parties, et après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours, la Partie lésée pourra réclamer à titre de clause pénale, sans préjudice de l'exécution forcée ou de la résiliation du contrat, une indemnité forfaitaire de [\*Pourcentage de l'indemnité forfaitaire] % du montant total HT du contrat.

Cette pénalité a pour objet de réparer forfaitairement le préjudice subi sans que la Partie lésée ait à en démontrer l'existence, mais elle ne saurait empêcher la demande de réparation complémentaire en cas de préjudice supérieur, sur justification.

### **Article 5 - Durée**

#### **5.1 - Durée**

Le contrat est conclu pour une durée de [\*Durée du contrat] ans. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature par l'ensemble des Parties.

Il pourra être reconduit pour la même durée par tacite reconduction.

#### **5.2 - Résiliation anticipée**

Chaque partie pourra résilier de manière anticipée le présent contrat dans les cas suivants : en cas de manquement grave de l'autre partie à l'une de ses obligations contractuelles, non réparé dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet ; en cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil, rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles pendant une durée supérieure à trente (30) jours.

En cas de résiliation anticipée, les prestations effectuées jusqu'à la date de résiliation effective resteront dues au Prestataire, proportionnellement à leur degré d'exécution. Aucune indemnité de résiliation ne pourra être réclamée, sauf stipulation contraire.

Quel que soit le motif de la résiliation du contrat, le Prestataire doit remettre au Client tous les documents, données et informations qu'il détient sous la même forme que lui-même les détient. Il doit, le cas échéant, les effacer de son système informatique. Le Prestataire restitue les documents qu'il détient sous format papier ainsi que les documents qu'il détient sous format électronique en utilisant un support électronique ou par transmission électronique, au choix du Client.

### **Article 6 - Assurances**

Le Prestataire reconnaît avoir souscrit une police d'assurance responsabilité civile le couvrant, compte tenu des dommages pouvant résulter de l'exécution des prestations mises à sa charge, au regard des

conséquences financières susceptibles d'être engendrées du fait de la mise en oeuvre de sa responsabilité civile dans le cadre du contrat. Le Prestataire s'engage à maintenir cette police pendant toute la durée du contrat. Une attestation d'assurance sera communiquée au Client et annexée au contrat avant le début de l'exécution des prestations.

## **Article 7 - Confidentialité**

### **7.1 - Définition des informations confidentielles**

Aux fins du présent contrat, sont considérées comme informations confidentielles toutes données, documents, fichiers, rapports, études, formules, savoir-faire, procédés, codes sources, spécifications techniques, informations commerciales, financières, juridiques ou stratégiques, ou tout autre élément, sous quelque forme que ce soit (écrite, orale, électronique ou autre), échangé entre les parties ou auquel l'une des parties pourrait avoir accès dans le cadre de l'exécution du contrat.

Sont également réputées confidentielles toutes informations concernant les clients, partenaires, fournisseurs ou sous-traitants de l'une ou l'autre des parties.

### **7.2 - Obligations des parties**

Chaque partie s'engage, pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de [\*Durée de l'engagement de confidentialité] ans suivant sa cessation, pour quelque cause que ce soit, à :

- garder strictement confidentielles toutes les informations confidentielles reçues de l'autre partie ;
- ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles à un tiers, sauf autorisation écrite et préalable de la partie émettrice ;
- prendre toutes les mesures nécessaires, notamment auprès de son personnel, de ses prestataires ou sous-traitants, pour préserver la confidentialité desdites informations ;
- n'utiliser les informations confidentielles qu'aux seules fins de l'exécution du présent contrat.

### **7.3 - Exclusions**

Les obligations de confidentialité ne s'appliquent pas aux informations :

- tombées dans le domaine public autrement que par violation du présent contrat ;
- déjà connues de la partie réceptrice avant leur communication par l'autre partie, sous réserve d'en apporter la preuve ;
- obtenues légalement de tiers non soumis à une obligation de confidentialité ;
- dont la divulgation est requise par la loi, une autorité judiciaire ou administrative, à condition que la partie contrainte informe au préalable l'autre partie, dans la mesure permise par la législation applicable.

### **7.4 - Restitution ou destruction**

À la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, chaque partie s'engage à restituer sans délai, ou à détruire sur demande écrite de l'autre partie, l'ensemble des documents, supports et copies contenant des informations confidentielles, y compris sous format électronique, et à ne conserver aucun exemplaire, sauf obligation légale contraire.

Tout manquement à la présente clause engage la responsabilité de la partie fautive et pourra donner lieu à réparation intégrale du préjudice subi par l'autre partie.



Pour l'application du présent article, le Prestataire se porte garant et se porte fort au sens de l'article 1204 du Code Civil, du respect par ses préposés, mandataires, ses salariés, de ses prestataires, de ses sous-traitants comme de lui-même.

## **Article 8 - Propriété intellectuelle**

### **8.1 - Droits antérieurs**

Chaque Partie reste titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux éléments, méthodes, outils, savoir-faire, logiciels, documents ou contenus qu'elle possédait antérieurement à l'entrée en vigueur du présent contrat ou qu'elle a développés indépendamment de celui-ci.

Aucune disposition du présent contrat ne saurait être interprétée comme transférant à l'autre Partie, de manière implicite ou explicite, tout ou partie de ces droits antérieurs.

### **8.2 - Créations réalisées dans le cadre du contrat**

Sauf stipulation contraire, les livrables, études, rapports, documents, logiciels, développements, bases de données, créations graphiques, modèles, contenus ou tout autre élément réalisé par le Prestataire dans le cadre de l'exécution du présent contrat (ci-après les « **Créations** ») seront la propriété exclusive du Client, sous réserve du paiement intégral de la rémunération prévue.

À ce titre, le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, l'ensemble des droits patrimoniaux afférents aux Créations, pour le monde entier et pour toute la durée de protection légale desdits droits, notamment :

- le droit de reproduction sur tout support connu ou inconnu ;
- le droit de représentation, diffusion, communication au public ;
- le droit d'adaptation, de modification, de traduction, d'arrangement ;
- le droit d'exploitation commerciale ou non, directe ou indirecte.

Cette cession comprend également le droit pour le Client de concéder tout ou partie des droits cédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux.

### **8.3 - Garantie d'éviction**

Le Prestataire garantit que les Créations livrées sont originales, ne portent pas atteinte aux droits de tiers, notamment de propriété intellectuelle, et qu'il dispose de tous les droits nécessaires pour procéder à la cession visée ci-dessus. Il s'engage à indemniser le Client contre toute réclamation, action ou condamnation à ce titre.

### **8.4 - Outils, méthodes et savoir-faire**

Le Prestataire conserve la propriété de ses outils, logiciels, scripts, codes sources, bibliothèques, méthodes et savoir-faire utilisés ou développés de manière générique pour l'exécution de ses prestations, même s'ils sont intégrés aux livrables. Toutefois, le Client bénéficie d'un droit d'usage non exclusif sur ces éléments, dans la limite nécessaire à l'exploitation des Créations.

## **Article 9 - Protection des données à caractère personnel**

### **9.1 - Définition**

Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, les parties peuvent être amenées à collecter, traiter ou avoir accès à des données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère

personnel (RGPD) et de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés ».

## **9.2 - Rôle des parties**

Chaque partie agit, selon les cas, en tant que responsable de traitement, sous-traitant ou coresponsable, en conformité avec le RGPD.

Si le Prestataire agit pour le compte du Client dans le cadre du traitement de données à caractère personnel, il est qualifié de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD.

Le Client demeure responsable du traitement, notamment de la finalité, de la base légale et des modalités de collecte.

## **9.3 - Obligations du Prestataire**

Lorsque le Prestataire agit en tant que sous-traitant, il s'engage à :

- ne traiter les données personnelles que sur instruction documentée du Client ;
- garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données traitées ;
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données respectent la confidentialité ;
- aider le Client à respecter ses propres obligations en matière de sécurité, de notification des violations de données, de gestion des droits des personnes concernées et de réalisation d'analyses d'impact (AIPD) ;
- mettre à disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer la conformité au RGPD ;
- ne pas transférer de données en dehors de l'Union européenne sans l'accord écrit et préalable du Client et en conformité avec les exigences légales en vigueur ;
- informer immédiatement le Client de toute violation de données personnelles, dans un délai maximal de \*Délai d'information du client (RGPD). - (ex. 48 heures) après en avoir eu connaissance.

## **9.4 - Sous-traitance ultérieure**

Le Prestataire ne pourra recourir à un autre sous-traitant sans autorisation écrite, spécifique ou générale, du Client. En cas d'autorisation générale, le Prestataire s'engage à informer le Client de toute modification envisagée concernant l'ajout ou le remplacement de sous-traitants, afin que le Client puisse formuler des objections.

## **9.5 - Durée de conservation et sort des données**

À l'issue du contrat, les données à caractère personnel traitées pour le compte du Client devront être, au choix de ce dernier, retournées ou détruites, sauf obligation légale de conservation.

## **9.6 - Registre et documentation**

Le Prestataire s'engage à tenir un registre des catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du Client, conformément à l'article 30 du RGPD, et à le tenir à disposition de la CNIL ou de toute autre autorité compétente.

## **9.7 - Responsabilité**

Chaque partie est responsable du respect de ses obligations au titre du RGPD. En cas de non-respect des obligations contractuelles ou réglementaires en matière de protection des données, la partie fautive supportera seule les conséquences financières, judiciaires ou administratives.

## **Article 10 - Respect des réglementations sanctions économiques, lutte contre la corruption, et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes**

### **10.1 - Respect des obligations légales et réglementaires**

Chaque Partie déclare et garantit qu'elle respecte et continuera de respecter, pendant toute la durée du présent contrat, l'ensemble des lois, règlements, normes et obligations nationales et internationales applicables en matière :

- de sanctions économiques et commerciales édictées par les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni ou toute autre autorité compétente ;
- de lutte contre la corruption, en ce compris les dispositions de la loi française n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) des États-Unis, et le UK Bribery Act du Royaume-Uni dans la mesure où elles sont applicables ;
- de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux directives de l'Union européenne, au Code monétaire et financier français, ainsi qu'aux recommandations du GAFI.

### **10.2 - Engagements spécifiques des Parties**

Chaque Partie s'engage à :

- ne pas, directement ou indirectement, proposer, promettre, donner ou solliciter des paiements, avantages, cadeaux ou autres avantages indus, en vue d'obtenir ou de conserver un marché, un avantage indu, ou influencer une décision ;
- ne pas traiter, transférer, utiliser ou recevoir de fonds provenant d'activités illicites ou de sources suspectes ;
- ne pas être inscrite sur une liste de sanctions nationales ou internationales, ou agir pour le compte d'une personne ou entité y figurant ;
- mettre en place des procédures internes appropriées pour détecter, prévenir et signaler les faits de corruption, de blanchiment ou de financement du terrorisme.

### **10.3 - Droit d'audit et de contrôle**

Chacune des Parties se réserve le droit de demander à l'autre Partie toute information utile démontrant la conformité aux obligations visées au présent article, dans le respect des dispositions de confidentialité. Elle pourra, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer un audit de conformité, moyennant un préavis raisonnable.

### **10.4 - Résiliation pour manquement grave**

En cas de non-respect avéré par l'une des Parties des obligations prévues au présent article, l'autre Partie pourra résilier le contrat de plein droit, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours.

Cette résiliation interviendra sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait réclamer la Partie lésée.

### **10.5 - Indemnisation**

La Partie contrevenante indemniserà l'autre Partie de tout préjudice, amende, condamnation ou coût résultant d'un manquement aux obligations définies dans le présent article.

## **Article 11 - Conflit d'intérêts**

Le Prestataire garantit que les prestations dont il est en charge, dans le cadre du contrat, n'entrent pas en conflit d'intérêt avec ses autres missions et celles de son personnel et, le cas échéant de son (ses) sous-traitant(s). Le Prestataire s'engage, en son nom et pour son compte ainsi qu'au nom et pour le compte de son personnel et de son (ses) sous-traitant(s), à réitérer l'absence de conflit d'intérêts et à immédiatement informer le Client de toute mission ou activité qui pourrait constituer un conflit d'intérêts, avec les prestations, objet du contrat.

## **Article 12 - Sous-traitance**

Sous réserve de l'information et d'obtention de l'accord préalable et écrit du Client, le Prestataire peut conclure des contrats de sous-traitance afin d'exécuter les prestations prévues au contrat. Le Prestataire se doit alors de faire signer un accord au sous-traitant dont le contenu garantit notamment l'exécution des prestations, dans les conditions définies au contrat, ainsi que le respect de la clause de confidentialité figurant au sein du contrat. Sans préjudice de ce qui précède, le Prestataire assume seule la responsabilité de la bonne exécution des prestations prévues au contrat.

## **Article 13 - Force majeure**

La Partie qui invoque un cas de force majeure, telle que définie à l'article 1218 du Code civil et par la jurisprudence française, y compris en cas d'épidémie ou de maladie constatée comme telle par les autorités publiques, devra notifier à l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'événement dont elle se prévaut et communiquer les informations permettant l'appréciation de ce cas de force majeure et de ses conséquences, et ce, dans un délai de cinq (5) jours à compter du moment où elle aura connaissance du ou des événements constituant le cas de force majeure.

L'exécution des prestations empêchées par le cas de force majeure sera suspendue tant que durera l'événement qui constitue ce cas de force majeure, la fin de cet événement sera notifiée selon la même procédure détaillée ci-dessus. Si un cas de force majeure empêche l'exécution de tout ou partie de ses obligations par l'une ou l'autre des Parties pendant plus de trente (30) jours calendaires à partir de la notification de son existence, l'autre Partie pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Partie qui n'a pas communiqué les informations selon les modalités prévues ci-dessus ne pourra invoquer un cas de force majeure.

## **Article 14 - Intuitu personae**

Le présent contrat est conclu *intuitu personae*, en considération de la personne, des compétences, de l'expérience et de la qualité professionnelle du Prestataire, lesquelles ont été déterminantes dans le choix du Client.

En conséquence, le Prestataire s'engage à exécuter personnellement les prestations prévues au contrat, ou à en assurer le suivi direct et effectif, sauf accord préalable et écrit du Client en cas de délégation ou de sous-traitance partielle. Tout changement de personne physique assurant la prestation (ou de structure juridique en cas de cession d'activité) devra faire l'objet d'un accord écrit du Client, lequel pourra refuser ce changement sans avoir à justifier sa décision.

De même, en cas de fusion, absorption, cession de fonds de commerce, changement de contrôle ou de dirigeant du Prestataire, le Client pourra résilier le contrat de plein droit, sans indemnité, moyennant un préavis de [\*Durée de préavis] jours, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent engagement ne pourra être transféré ou cédé, en tout ou partie, à un tiers par le Prestataire sans l'accord préalable et écrit du Client.

## **Article 15 - Notifications**

### **15.1 - Forme de la notification**

Toute notification devant être adressée par une partie en vertu du présent contrat devra revêtir la forme écrite et être remise en mains propres ou envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec confirmation d'envoi, ou, le cas échéant, par e-mail confirmé le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse et à l'attention du destinataire indiquées à l'article 14.3 ci-dessous, ou à l'adresse et à l'attention du destinataire notifiées par les Parties conformément aux présentes.

### **15.2 - Délai d'envoi la notification**

Cette notification sera réputée avoir été régulièrement délivrée, si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le troisième jour ouvré suivant la date de son envoi, et, si elle est remise en mains propres, à la date de remise.

### **15.3 - Coordonnées des parties**

Pour les besoins du présent article, les adresses des parties sont les suivantes :

Prestataire :

[Identification du contractant]

Client :

[Identification du cocontractant]

## **Article 16 - Stipulations générales**

### **16.1 - Bonne foi**

Chacune des parties aux présentes fera toute diligence afin de permettre la bonne exécution du présent contrat.

### **16.2 - Cession de droit**

Aucune des parties ne pourra céder ses droits ou obligations aux termes du présent contrat sans le consentement préalable écrit de l'autre partie, à l'exception du Prestataire de Services qui reste entièrement libre de céder le présent contrat à tout tiers de son choix, ou d'associer tout tiers à son exercice dans le cadre notamment d'un accord de coproduction, à condition d'en rester garant envers le Client.

### **16.3 - Renonciation**

Toute renonciation par une des parties à l'un de ses droits aux termes des présentes devra, pour être valable, être faite par écrit.

### **16.4 - Non-sollicitation du personnel**

Chaque Partie s'interdit d'engager à son service ou de faire travailler tout collaborateur de l'autre Partie en relation ou intervenant directement dans la réalisation des Prestations, sauf accord exprès, écrit et préalable de cette dernière. La présente clause vaut quels que soient le grade, la fonction hiérarchique et la spécialisation du collaborateur en cause. Cette clause ne vaut pas dans le cas où le collaborateur concerné aurait été licencié par son employeur, sous réserve d'éventuels engagements

contractuels de non-concurrence, conformes à la réglementation applicable. Cette stipulation s'applique pendant toute la durée d'exécution du contrat et après une période d'un (1) an à compter de la fin du contrat. Néanmoins, cette clause n'empêchera nullement les Parties d'employer du personnel ayant répondu de lui-même à une annonce ou à toute autre campagne officielle de recrutement, après l'exécution du contrat.

### **16.5 - Indépendance des clauses**

Si l'une quelconque des clauses du contrat devait être frappée de nullité ou déclarée inapplicable pour quelque cause que ce soit, les autres clauses du contrat resteront néanmoins en vigueur et les Parties se rapprocheront pour arrêter, de bonne foi, les amendements nécessaires.

### **16.6 - Non-renonciation**

Un retard ou un manquement d'une des Parties à faire valoir une des conditions du contrat, ou l'exercice partiel d'un des droits du contrat par l'une des Parties, ne peut être considéré comme étant une renonciation à un droit de cette Partie.

### **Article 17 - Élection de domicile**

Pour l'exécution des présentes ainsi que de leurs suites, les Parties font élection de domicile en leur siège social respectif tel qu'indiqué en tête du contrat. Toute modification du siège social ou de l'adresse de l'une des Parties ne sera opposable à l'autre Partie que huit (8) jours calendaires après lui avoir été dûment notifiée.

### **Article 18 - Droit applicable - Différends - Juridiction compétente**

Le contrat est régi par la loi française. Les Parties s'engagent à régler à l'amiable tous différends pouvant naître entre elles dans le cadre de l'exécution du contrat dans un délai de trente (30) jours. À défaut d'y parvenir dans ce délai, d'un commun accord des Parties, le différend pourra être porté devant les tribunaux compétent du ressort de la cour d'appel de [\*Article + Ressort de la cour d'appel (ex. : d'Orléans ou de Paris)].

Fait à [Lieu de conclusion du contrat], en deux (2) exemplaires,

Le [Date de conclusion du contrat].

**Le Prestataire de Services**

**Le Client**